

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4633/2558

นายสมบัติ สนิธิพิณหรือสนธิพิณ
นายพีระพงศ์ วงโรจน์

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 18, มาตรา 27, มาตรา 67 (5)

คำฟ้องที่ไม่มีลายมือชื่อของโจทก์เป็นคำฟ้องที่ไม่บริบูรณ์ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 67 (5) หากโจทก์หรือทนายโจทก์ไม่แก้ไขเพิ่มเติม โดยไม่ลงลายมือชื่อในคำฟ้อง ภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ขอบที่ศาลชั้นต้นจะมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องนั้น ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 18 วรรคสอง การที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งรับคำฟ้องของโจทก์ไว้ย่อม เป็นการไม่ชอบ มีผลทำให้กระบวนการพิจารณาภายหลังจากนั้นเป็นกระบวนการพิจารณาที่ไม่ชอบไปด้วย ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 27 วรรคหนึ่ง

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยไปจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดพิพาทให้แก่ โจทก์ และรับเงินส่วนที่เหลือ 1,260,000 บาท จากโจทก์ หากจำเลยไม่ยอมไปโอน กรรมสิทธิ์ห้องชุดพิพาทให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย ให้ จำเลยชดใช้ค่าเสียหายเป็นพิเศษแก่โจทก์เป็นเงิน 1,400,000 บาท

จำเลยให้การขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์ ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยคืนเงินมัดจำ 140,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย
อัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 27 กันยายน 2555 จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์
ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสองศาลให้เป็นพับ

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า โจทก์ยังมีได้ลงลายมือชื่อในคำฟ้อง จึงให้ศาลชั้นต้นดำเนินการ
ให้โจทก์หรือทนายโจทก์ลงลายมือชื่อในคำฟ้องให้ถูกต้อง ปรากฏว่าโจทก์และ
ทนายโจทก์ทราบคำสั่งโดยชอบแล้ว ไม่ลงลายมือชื่อในคำฟ้องภายในเวลาที่ศาลชั้น
ต้นกำหนด ศาลชั้นต้นจึงส่งสำนวนคืนศาลฎีกา ศาลฎีกาเห็นว่า คำฟ้องที่ไม่มีลายมือ
ชื่อของโจทก์เป็นคำฟ้องที่ไม่บริบูรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา 67 (5) หากโจทก์หรือทนายโจทก์ไม่แก้ไขเพิ่มเติม โดยไม่ลงลายมือชื่อใน
คำฟ้องภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ชอบที่ศาลชั้นต้นจะมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องนั้น
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 18 วรรคสอง การที่ศาลชั้นต้นมี
คำสั่งรับคำฟ้องของโจทก์ไฉ่ยอมเป็นการไม่ชอบ มีผลทำให้กระบวนการพิจารณาภาย
หลังจากนั้นเป็นกระบวนการที่ไม่ชอบไปด้วย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง มาตรา 27 วรรคหนึ่ง

พิพากษาว่า ให้เพิกถอนคำสั่งรับคำฟ้องของศาลชั้นต้น และมีคำสั่งใหม่เป็นไม่
รับคำฟ้อง กับให้เพิกถอนกระบวนการพิจารณาภายหลังจากนั้นทั้งหมด ยกอุทธรณ์ของ
โจทก์ ยกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ และยกฎีกาของจำเลย คืนค่าขึ้นศาลทั้งหมดใน
ศาลชั้นต้นและชั้นอุทธรณ์แก่โจทก์ กับให้คืนค่าขึ้นศาลทั้งหมดในชั้นฎีกาแก่จำเลย
ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสามศาลนอกจากที่สั่งคืนให้เป็นพับ

(ธีระพงศ์ จิระภาค-ชูชีพ ปิณฑะสิริ-ชัยเจริญ ดุษฎีพร)

ศาลแพ่ง - นางสาวดา เมธาบุตร อุดมย์ธีรกิจ

ศาลอุทธรณ์ - นายอนุรุต บุญประดิษฐ์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นพ3493/2556

ต้น

หมายเหตุ